

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2224/2531	อัยการ ประจำศาล แขวง พิษณุโลก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว เสริม ศรี แซ่เล่า	โจทก์
	นาย เดชา มากะนิตย์ กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 158

โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2528 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันครอบครองถั่วแขกจำนวน 15 กระสอบหนัก 1,776 กิโลกรัม ราคา 10,000 บาท ของผู้เสียหายไว้ ต่อมาระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2528 เวลากลางวันและกลางคืน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งสองร่วมกันเบียดบังถั่วแขกดังกล่าวเป็นของตน ฟ้องของโจทก์มีข้อความชัดเจนพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเบียดบังยกยอกถั่วแขกของผู้เสียหายไปในระหว่างเวลาดังกล่าว ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352, 83 ให้จำเลยคืนหรือใช้ถั่วแขกหรือใช้ราคา 10,000 บาทแก่ผู้เสียหาย จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณานางสาวเสริมศรี แซ่เล่า ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุกคนละ 2 เดือน ให้จำเลยทั้งสองคืนหรือใช้
ราคาทรัพย์เป็นเงิน 10,000 บาทแก่ผู้เสียหายศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสอง
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำ
คุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 เดือน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และศาลชั้นต้นรับฎีกาของ
จำเลยทั้งสองเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ฟ้องระบุวันเวลา
ที่อ้างว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดหลายวัน จำเลยไม่อาจเข้าใจข้อหาได้ ฟ้องโจทก์
เคลือบคลุมนั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2528 เวลากลางวัน
จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันครอบครองถั่วแขก จำนวน 15 กระสอบหนัก 1,776
กิโลกรัม ราคา 10,000 บาท ของนางสาวเสริมศรี แซ่เล่าผู้เสียหายไว้ ต่อมาระหว่าง
วันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2528 เวลากลางวันและกลางคืน วันเวลา
ใดไม่ปรากฏชัดจำเลยทั้งสองร่วมกันเบียดบังถั่วแขกดังกล่าวเป็นของตน เห็นว่า
ฟ้องของโจทก์มีข้อความชัดเจนพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีว่าจำเลยทั้งสอง
ร่วมกันเบียดบังยกยอกถั่วแขกของผู้เสียหายไปในระหว่างวันเวลาดังกล่าว ฟ้อง
โจทก์ไม่เคลือบคลุม ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ